

III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo y Empleo

2004 *Dirección General de Trabajo.- Resolución de 9 de junio de 2026, por la que se determinan los servicios mínimos para la huelga convocada en la empresa Televisión Pública de Canarias, S.A. para los días 11 y 12 de junio de 2026.*

Visto el preaviso de huelga presentado por D. Héctor Pérez Fajardo, en calidad de Vicesecretario General de la Organización de UGT-Canarias, D. Pedro Costeras Nebreda, Secretario General de la FSC-CCOO y D. José Manuel Hernández Reyes, Presidente del Sector AGCA de Comunidad Autónoma del CSIF en representación de las organizaciones sindicales indicadas, con implantación en el ámbito afectado y en defensa de los derechos e intereses laborales, profesionales, sindicales y colectivos de las personas trabajadoras de Televisión Pública de Canarias, S.A., y contemplando los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 29 de mayo de 2026, las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF presentaron preaviso de huelga con ámbito regional dirigida a la empresa “Televisión Pública de Canarias, S.A.”. La huelga está convocada para los días 11 y 12 de junio de 2026, en jornada completa de las 00:00 horas del día 11 de junio de 2026 a las 23:59 horas del día 12 de junio de 2026.

Segundo.- Con fecha 5 de junio de 2026, se celebró reunión entre la dirección de la empresa y el comité de huelga con el fin de negociar los servicios mínimos necesarios. Dicha reunión concluyó sin acuerdo entre las partes, según consta en el acta correspondiente y que obra en el expediente.

Tercero.- Con fecha 8 de junio de 2026, mediante escrito n.º 203432/2026 de registro de entrada en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, el Administrador General del Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC) solicitó formalmente a esta Dirección General de Trabajo la determinación de los servicios mínimos. A dicha solicitud, se adjuntó un informe-propuesta, conjunto de las Direcciones de Medios y Contenidos y de Recursos Humanos de TVPC, que así mismo obra en el expediente, justificando la necesidad de mantener servicios esenciales ante la excepcional circunstancia que supone la visita de Sumo Pontífice León XIV, acontecimiento declarado de excepcional interés público por el Real Decreto-ley 12/2026.

Cuarto.- La TVPC tiene asignada la responsabilidad en exclusiva de la producción de la señal audiovisual institucional (pool) para operadores nacionales e internacionales (Eurovisión y Centro Televisivo Vaticano).

Quinto.- Consta en el expediente informe de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos de fecha 8 de junio de 2026, el cual concluye que la competencia para fijar los servicios mínimos en este conflicto recae en la Dirección General de Trabajo como autoridad laboral e “imparcial tercero”, ponderadas en dicho informe circunstancias que privan de imparcialidad del Administrador General del Ente al ser parte implicada en la negociación del conflicto.

Sexto.- A la vista de lo anterior, la Dirección General de Trabajo convoca a las partes del citado conflicto para el día 9 de junio de 2026, a las 13:30 horas, en la sede de la Dirección General de Trabajo en Las Palmas, y por videoconferencia a las personas siguientes:

Por UGT a D. Héctor Pérez Fajardo, por CCOO a D. Daniel Quintero Martín; por el CSIF a D. José Manuel Hernández Reyes.

Asimismo, a los miembros del Comité de Huelga: D. Aday Domínguez Rodríguez, Dña. Beatriz Rodríguez González, Dña. Yasmina Ortega Álvarez, D. Miguel Quintana Sánchez, D. Juan José Martín González, Dña. María del Mar Sánchez Rodríguez y Dña. Noelia Morales González, y por TV Canaria al Director de Medios y Contenido, al Director de Recurso Humanos, al Asesor Jurídico y al Administrador General.

Séptimo.- A resultas de la reunión y examinados los documentos aportados por todas las partes, se considera procedente dictar los servicios mínimos en el siguiente tenor: establecer el mínimo del 50% del personal según las necesidades del departamento garantizando en cualquier caso las debidas prestaciones del servicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga, si bien establece que la ley que regule su ejercicio debe asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

II.- El Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, previene en su artículo 10, párrafo dos, que “cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, y concurren circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias, para asegurar el funcionamiento de los servicios”, concepto de autoridad gubernativa que incluye a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas integrantes del Estado y dotadas de potestades de Gobierno (STC 11/1981). Teniendo la Comunidad Autónoma de Canarias transferidas las competencias en materia de huelgas y cierres patronales, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 1053/1984, de 11 de abril, sobre traspaso en materia de trabajo, es esta Dirección General la competente para determinar los servicios mínimos en virtud de lo establecido en el artículo 12.2.a) del Decreto 37/2024, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Empleo.

III.- El artículo 10, párrafo segundo, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, faculta a la autoridad gubernativa para acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos cuando concurren circunstancias de especial gravedad.

IV.- La Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, califica la actividad del Ente RTVC y sus sociedades como un servicio público esencial de interés económico general.

V.- La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras, STC 11/1981 y STC 2/2022) exige que la determinación de los servicios mínimos se realice por un tercero imparcial, sea motivada y observe un juicio de proporcionalidad entre el derecho de los trabajadores y el interés de la comunidad.

VI.- La competencia de esta Dirección General de Trabajo para dictar la presente Resolución se fundamenta en su carácter de autoridad laboral y en la competencia residual atribuida por el Decreto 37/2024, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Empleo, ante la situación de excepcionalidad descrita en el informe de los Servicios Jurídicos de 8 de junio de 2026.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación,

RESUELVO:

Primero.- Declarar como servicios mínimos para las jornadas de huelga de los días 11 y 12 de junio de 2026, en la empresa Televisión Pública de Canarias, S.A., los necesarios para garantizar la continuidad del servicio público esencial de comunicación audiovisual, en particular la producción y emisión de la señal institucional con ocasión de la visita de Su Santidad el Papa León XIV y la prestación de los servicios informativos esenciales. A estos efectos, se establece una dotación mínima equivalente 50% del personal según las necesidades de cada departamento, en atención a las necesidades funcionales y organizativas concurrentes, garantizándose, en todo caso, la adecuada prestación de dichos servicios.

Segundo.- La presente Resolución deberá ser notificada a la empresa TVPC, a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y al Comité de Huelga, y se publicará en el Boletín Oficial de Canaria para conocimiento general.

Tercero.- Contra la presente Resolución se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de diez días a contar del siguiente a la notificación expresa de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pudiendo asimismo interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Empleo, en el plazo de un mes siguiente a la notificación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2026.- El Director General de Trabajo, José Ramón Rodríguez Albertus.